

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



003075

Resolución Directoral N°.....

Tocache,

30 NOV 2023

VISTO:

El memorando N° 1188-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 16 de noviembre de 2023, el Informe técnico Preliminar N°026-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD de fecha 15 de noviembre de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (49) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D.UGEL-T N°000924 fecha 23/02/2023, (...) se resuelve:

Artículo 1° APROBAR EL CONTRATO, por servicios personales según el anexo que forma parte de la presente, suscrito por la Unidad Ejecutora y el personal docente que a continuación se indica:

1.1. DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRES	:	VARGAS AGUILAR, NATHALY PAOLA
DOC. DE IDENTIDAD	:	D.N.I. N° 44575637
SEXO	:	FEMENINO
FECHA DE NACIMIENTO	:	27/10/1986
REGIMEN PENSIONARIO	:	D.L. N° 19990
GRADO DE INSTRUCCIÓN	:	CON ESTUDIOS PEDAGOGICOS CONCLUIDOS

1.2. DATOS DE LA PLAZA:

NIVEL Y/O MODALIDAD	:	Inicial - Jardín
INSTITUCION EDUCATIVA	:	156
CÓDIGO DE PLAZA	:	1173112111C4
CARGO	:	AUXILIAR DE EDUCACION
MOTIVO DE LA VACANTE	:	QUINGUAGESIMA CUARTA DISPOSICION FINAL DE LA LEY N° 29465

1.3. DATOS DEL CONTRATO:

N° DE EXPEDIENTE	:	103-2023 N° DE FOLIOS: 116
REFERENCIA	:	ACTA DE ADJUDICACION
VIGENCIA DEL CONTRATO	:	Desde el 1/03/2023 hasta el 31/12/2023
JORNADA LABORAL	:	30 Horas Cronologicas.

ARTICULO 2°.- ESTABLECER, que el contrato suscrito puede ser resuelto por algunas de las causales señaladas en la Cláusula Sexta del contrato suscrito entre la Autoridad Administrativa y el Auxiliar de Educación.

ARTICULO 3°.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone La Ley N° 31638 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR, la presente resolución a la parte interesada e instancias administrativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley.

Regístrese y comuníquese.



MG. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JC
SVYA/R-RRHH
SVTM/

Que, mediante R.D.UGEL-T N°001399 fecha 10/04/2023, (...) se resuelve:

ARTÍCULO 1.- DAR POR CONCLUIDO, por renuncia voluntaria, a partir del 23 de marzo del 2023, la Resolución Directoral N° 000924, de fecha 23 de febrero del 2023, donde se contrata por servicios personales a doña Nathaly Paola VARGAS AGUILAR, identificada con DNI N° 44575637, como Auxiliar de educación de la Institución Educativa N° 156, distrito de Polvora y provincia de Tocache, Nivel y/o modalidad: Inicial-Jardín, con Código de plaza: 1173112111C4, jornada laboral: 30 hrs.pedagógicas, motivo de la vacante: QUINCUAGESIMA CUARTA DISPOSICION FINAL DE LA LEY N° 29465, vigencia del 01/03/2023 hasta el 31/12/2023, de acuerdo al Oficio N° 006-2023-DIEI N° 156-NHL.

(...)

Que, con Informe N° 181-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH, de fecha 18 de Agosto de 2023, la Eco. Silvia V. Yantas Alvino- Responsable de G.RR.HH, de asunto: Constancias de Egresados de Docentes y Auxiliares.

Que, con Oficio N° 765-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, se remite al IEST Isabel La Católica, el mismo que con fecha 22 de julio del 2023 con correo:ike.ali.aga20@gmail.com, responde Carlos Enrique Aliaga Álvarez-Director General del IEST ISABEL LA CATÓLICA DE HUÁNUCO, menciona que la Constancia de Egresado N° 006-2021 NO CORRESPONDE A VARGAS AGUILAR NATHALY PAOLA, sino a otra persona.

Que, con Oficio N° 140-2023-UMCH/SEGEN-DISAR, de fecha 15 de Agosto del 2023, emitido por Denisse Calonge Barboza-Secretaria General (e) de la Universidad Marcelino Champagnat, que las constancias de los señores Maura Dorita del Milagro Bailón Zevallos y Gian Carlos Lapa Núñez, que las constancias resultan AUTÉNTICAS según consta en los archivos de nuestra casa de estudios.

Que, con Mensaje al correo electrónico ecoalvino@gmail.com, se recepciono el mensaje del Oficio N° 765-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, de fecha 22 de julio de 2023, a horas 12:15 p.m.

Que, con Oficio N° 0340-2023-OII-UNE, de fecha 14 de Agosto de 2023, emitido por P.C Víctor Raúl Durand Giuracahua-Director de la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -Alma Mater del Magisterio Nacional, en donde remite información en el marco de la colaboración entre entidades. (...)

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3 MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, este colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

Que, este colegiado aprecia la Opinión Legal N°082 - 2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, en donde la Asesora Jurídica, refiere: (...)

Que, con Informe N° 181-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH, de fecha 18 de Agosto de 2023, la Eco. Silvia V. Yantas Alvino- Responsable de G.RR.HH, en donde remite constancias de egresados de docentes y auxiliares, concluye en su informe que los señores: Condori Pantigoso, Rusbel Pelagio con DNI N° 02538592, y Nahui Rojas, Roxana con DNI N° 44858819, y que en la actualidad tienen vínculo laboral con la UGEL Tocache, a diferencia de la señora Vargas Aguilar,

Nathaly Paola que renuncio de manera voluntaria. Teniendo en cuenta que, con Oficio N° 765-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, se remite al IEST Isabel La Católica, el mismo que con fecha 22 de julio del 2023 con correo:ike.ali.aga20@gmail.com, responde Carlos Enrique Aliaga Álvarez-Director General del IEST ISABEL LA CATÓLICA DE HUÁNUCO, menciona que la Constancia de Egresado N° 006-2021 NO CORRESPONDE A VARGAS AGUILAR NATHALY PAOLA, sino a otra persona.

Que, con Oficio N° 140-2023-UMCH/SEGEN-DISAR, de fecha 15 de Agosto del 2023, emitido por Denisse Calonge Barboza-Secretaria General (e) de la Universidad Marcelino Champagnat, que las constancias de los señores Maura Dorita del Milagro Bailón Zevallos y Gian Carlos Lapa Núñez, que las constancias resultan AUTÉNTICAS según consta en los archivos de nuestra casa de estudios.

Que, con Mensaje al correo electrónico ecoalvino@gmail.com, se recepciono el mensaje del Oficio N° 765-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, de fecha 22 de julio de 2023, a horas 12:15 p.m. Que, con Resolución Directoral N° 000924-2023, de fecha 23 de febrero de 2023, en donde se aprueba el Contrato por servicios personales de a favor de VARGAS AGUILAR NATHALY PAOLA. Que, con Resolución Directoral N° 001399-2023, de fecha 10 de abril del 2023, en donde se DA POR CONCLUIDO por renuncia voluntaria a partir del 23 de marzo del 2023, la Resolución Directoral N° 000924, de fecha 23 de febrero del 2023, donde se contrata los servicios personales de doña VARGAS AGUILAR NATHALY PAOLA.

(...)

RECOMENDACIONES:

1.- DECLARAR PROCEDENTE el pedido del Sr. El Eco. Mag. Jhony E. Valles Gonzales – Jefe de Oficina de administración de la Ugel – Tocache, donde solicita opinión legal con respecto a rescindir el contrato.(...)

Que, con Informe N° 181-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH, de fecha 18 de Agosto de 2023, la Eco. Silvia V. Yantas Alvino- Responsable de G.RR.HH, de asunto: Constancias de Egresados de Docentes y Auxiliares:

(...)

Conclusión: se concluye que los señores que infringieron la norma son: CONDORI PANTIGIOSO, Rusbel Pelagio con DNI 02538592, Nauri Rojas, Roxana con DNI 44858819 y que en la actualidad tienen vínculo laboral con la Ugel Tocache a diferencia de la señora Vargas Aguilar, Nataly Paola que renuncio de manera voluntaria.

Que, con Mensaje al correo electrónico ecoalvino@gmail.com, se recepciono el mensaje del Oficio N° 765-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, de fecha 22 de julio de 2023, a horas 12:15 p.m.

En respuesta a su oficio de la referencia, comunico a usted que:

La constancia de egresado N°06-2021 No le corresponde a Nathaly Paola Vargas Aguilar sino a otra constancia de egresado que les fue presentado no se realizo en esta institución. Esperando haber aclarado su solicitud nos suscribimos atentamente de usted.

Carlos Enrique Aliaga Álvarez.

DIRECTOR GENERAL DEL IEST ISABEL LA CATOLICA DE HUANUCO

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar las denuncias y los aportes testimoniales como documentos que conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad; en todo caso actuando en criterio de conciencia compulsando el hecho investigado.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que la docente, presta servicios bajo la Ley de Reforma Magisterial N°29944; por lo que la CPPADD considera que son aplicables al presente caso la referida norma, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos; así como el D.S. N°004-2013-ED, en adelante Reglamento de la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

Que, con Resolución Directoral N° 000924 fecha 23 de febrero del 2023, en donde se aprueba el Contrato por servicios personales de a favor de a VARGAS AGUILAR NATHALY PAOLA

Que, con Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU, se aprobó la "Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación, en el marco del contrato de servicio docente en educación básica, a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones", en adelante la Norma Técnica, siendo parte de sus objetivos establecer criterios técnicos y procedimientos para efectuar el proceso de contratación docente, así como para la renovación del mismo, con el propósito de garantizar el servicio educativo en los programas educativos y las instituciones educativas públicas del país.



Que, en el numeral 9.9 de la referida Norma Técnica se establecen las causales de resolución de contrato en las que puede incurrir un docente contratado, siendo una de ellas: "Presentar declaración jurada falsa o documentación falsa o adulterada", es decir, en caso un postulante presentase una declaración jurada falsa, documento falso o adulterado, la misma dará lugar a la resolución del contrato suscrito con la Entidad.

En ese sentido, de evidencia que la Prof. VARGAS AGUILAR NATHALY PAOLA, del cual resultó ganadora, presentando para tal caso documentación "falsa o inexacta"; por lo que la decisión de la Entidad de resolver su contrato se ajusta a derecho, en mérito a la causal establecida en el literal p) del numeral 9.9 de la Norma Técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Oficina de Asesoría Legal considera que, dada la información verificada en el caso materia de análisis, corresponde a la Entidad UGEL Tocache, remitir copias de los actuados administrativos que correspondan al Ministerio Público, a la Procuraduría Pública Regional, para que evalúe si la conducta se adecua a algunos de los supuestos previstos en el Título XVIII Delitos contra la Administración Pública del Código Penal, en concordancia con lo señalado en el numeral 34.3 del artículo 34° del TUO de la Ley N° 27444.

En ese sentido, corresponde pronunciarse, acerca de la imputación y calificación de la gravedad de la presunta falta. Se configura la presunta falta disciplinaria que se hace al servidor presunto infractor, como el hecho de estar laborando a sabiendas o bajo el influjo de la documentación falsa o inexacta, con la cual se hizo posible el inicio de su vínculo laboral a través de la suscripción del contrato como docente bajo la Ley N° 29944, accediendo de esta manera al servicio público y ejerciendo la función pública, sorprendiendo a su empleador.

Que, se tipifica su presunta falta de acuerdo a la Ley N° 29944 art.- 40 literal Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia; **art.- 49 primer párrafo**; Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave; concordante con la **Ley N° 27815 art.- 6 Principios de la función pública**; numeral 2 **Probidad, Actúa con rectitud, honradez y honestidad**, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona; así como el **numeral 4. Idoneidad**, Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. **Numeral 5. Veracidad**, Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

Que, en ese contexto, el T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en su art. 264.2.- "Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario". De acuerdo a las normas indicadas, es factible iniciar y culminar el presente proceso administrativo disciplinario.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N° 004-2013-ED **Art.- 78**

a) Circunstancias en que se cometen.	Por cuanto la investigada habría presentado certificados o constancias de estudios que vendrían a ser documentación o información falsa o inexacta, para acceder al servicio público como servidor docente y así ejercer la función pública como docente contratado.
--------------------------------------	--



b) Forma en que se comete.	
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	
d) Participación de uno o más servidores	
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	Por cuanto, la investigada presuntamente ha afectado el bien jurídico del Estado que es la buena fe procedimental y la actuación prueba que debe observar toda persona por cuanto habría presentado documentación o información falsa o inexacta para de esta manera acceder al servicio público como servidor (docente contratado) y ejercer la función pública; y el interés general afectado será la meritocracia, por cuanto de la investigada debían prevalecer sus méritos y no factores externos tal como se demuestra en sus constancias o certificados de estudios, presuntamente falsos
f) Perjuicio económico causado.	
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	la DOCENTE EN PAD; a sabiendas que su documento(s) presentado carece de veracidad, ha sorprendido a su empleador
i) Situación jerárquica del autor o autores.	

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterría).

Que, es de verse que la docente en investigación habría incurrido en la falta tipificada Ley N°29944:

Art.- 40 literal q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia; **art.- 49 primer párrafo;** Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave; concordante con la **Ley N°27815 art.- 6 Principios de la función pública;** numeral 2 **Probidad, Actúa con rectitud, honradez y honestidad,** procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona; así como el **numeral 4. Idoneidad,** Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. **Numeral 5. Veracidad,** Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

Del presente caso en particular esta CPPAD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **instaurar proceso administrativo disciplinario** a la Prof. NATHALY PAOLA VARGAS AGUILAR, docente Inicial N°156-Nuevo Horizonte – Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción **Ley N°29944 art.- 40 literal q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia;** **art.- 49 primer párrafo;** Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como

muy grave; concordante con la **Ley N°27815 art.- 6** Principios de la función pública; numeral **2 Probidad, Actúa con rectitud, honradez y honestidad**, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona; así como el **numeral 4. Idoneidad**, Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. **Numeral 5. Veracidad**, Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.



Que, este colegiado tendrá presente al momento que el docente en PAD mediante su descargo sincero y bajo amparo legal reconozca por voluntad propia la imputación en su contra, atenuando así la imputación en su contra, el cual será de análisis de este colegiado

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y su D.S N° 004-2013-ED y su modificatoria según D.S N° 007-2015-MINEDU, D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444, Ley N°31638 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y en uso de las facultades conferidas por el D.S N° 015-2002-ED.



SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la Profesora **NATHALY PAOLA VARGAS AGUILAR**, docente - Inicial N°156-Nuevo Horizonte – Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción **Ley N°29944 art.- 40 literal q)** Otros que se desprendan de la presente ley **o de otras normas específicas de la materia**, art.- **49 primer párrafo**; Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave; concordante con la **Ley N°27815 art.- 6** Principios de la función pública; numeral **2 Probidad, Actúa con rectitud, honradez y honestidad**, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona; así como el **numeral 4. Idoneidad**, Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. **Numeral 5. Veracidad**, Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General notificar al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Personal, Oficina de Escalafón, y al Presidente de la CPPADD, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,



[Firma manuscrita]

DR. CARLOS PEREYRA ARAUJO
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
MCP/P
MACA/RPD
ST/PPADD